

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 28 moharem 1444 – 26 août 2022

165^{ème} année

N° 96

Sommaire

Décrets et arrêtés

Présidence de la République

- Nomination d'un ministre conseiller auprès du Président de la République 2519
Cessation de fonctions du président directeur général de l'Entreprise
tunisienne d'activités pétrolières 2519

Ministère des Finances

- Arrêté de la ministre des finances du 23 août 2022, relatif aux
caractéristiques et conditions d'émission de la troisième tranche de
l'Emprunt Obligataire National 2022 et à la date d'ouverture et de clôture des
souscriptions 2519

Ministère des Affaires Sociales

- Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires sociales du 17
août 2022, fixant le montant du prix du travailleur exemplaire au titre de
l'année 2021 2522
Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires sociales du 17 août
2022, fixant le montant du prix du progrès social au titre de l'année 2021 2522
Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires sociales du 17
août 2022, fixant le montant du prix des commissions consultatives
d'entreprises et des délégations du personnel au titre de l'année 2021 2522

Ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Energie

- Décret Présidentiel n° 2022-689 du 16 août 2022, portant expropriation
pour cause d'utilité publique au profit de l'Agence foncière industrielle, de
deux parcelles de terrains non immatriculées sises à la délégation de
Tataouine Nord du gouvernorat de Tataouine nécessaires à la réalisation de
la deuxième tranche de la zone industrielle EL Khabta 2523

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

Décret Présidentiel n° 2022-690 du 16 août 2022, portant expropriation pour cause d'utilité publique, des parcelles de terre sises à la délégation de Hajeb El Ayoun, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la réalisation du projet de l'autoroute de desserte des gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et ses annexes tranche Tunis-Jelma (tronçon gouvernorat de Kairouan de la délégation de Hajeb El Ayoun) (tronçon complémentaire).. 2524

Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre des finances du 17 août 2022, fixant le montant mensuel de la bourse de formation professionnelle dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les conditions et les modalités de son octroi..... 2529

Tableau d'emplois fonctionnels 2530

Nomination d'un analyste général 2530

Instance Supérieure Indépendante pour les Elections

Décision de l'Instance Supérieure Indépendante pour les élections n° 2022-17 du 1^{er} juillet 2022 fixant les règles, les procédures et les modalités de financement de la campagne référendaire 2531

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 15 août 2022 2537

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 16 août 2022 2537

Décrets et arrêtés

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

Par décret n° 2022-700 du 25 août 2022.

Monsieur Mustapha Ferjani, professeur universitaire en médecine, est nommé ministre conseiller auprès du Président de la République, ce dernier conserve sa position comme chef de service de la réanimation à l'hôpital militaire principal d'instruction de Tunis.

Il est accordé à Monsieur Mustapha Ferjani, les indemnités et avantages alloués à un ministre et prévus au décret du 12 février 1992 et le premier paragraphe de l'article 4 du décret du 30 mai 2000.

Par décret n° 2022-701 du 26 août 2022.

Est mis fin aux fonctions du Monsieur Abdel Waheb Khammassi, le président directeur général de l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières, et ce, à compter du 26 août 2022.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté de la ministre des finances du 23 août 2022, relatif aux caractéristiques et conditions d'émission de la troisième tranche de l'Emprunt Obligataire National 2022 et à la date d'ouverture et de clôture des souscriptions.

La ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant loi organique du budget,

Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, tel que modifié et complété par la loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, relative à la loi de finances 2022,

Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 89-114 en date du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par la loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021, relative à la loi de finances 2022,

Vu la loi n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier telle que révisée et complétée par les textes subséquents,

Vu la loi n° 2000-35 du 21 mars 2000, relative à la dématérialisation des titres,

Vu la loi n° 2016-48 du 11 juillet 2016, relative aux banques et aux établissements financiers,

Vu la loi n° 2021-21 du 28 décembre 2021 portant loi de finances 2022, et en particulier l'article 7,

Vu le décret n° 75-316 du 30 mai 1975 fixant les attributions du ministère des finances,

Vu le décret n° 2001-2728 du 20 novembre 2001, relatif aux conditions d'inscription des valeurs mobilières et aux intermédiaires agréés pour la tenue des comptes en valeurs mobilières tel que modifié et complété par le décret n° 2005-3144 du 6 décembre 2005,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2022-68 du 4 février 2022 relatif à l'émission de l'Emprunt Obligataire National 2022.

Arrête :

Article premier - Le montant de la troisième tranche de l'Emprunt Obligataire National 2022 est fixé à 350 millions de dinars et il est susceptible d'être porté à un montant supérieur. Les souscriptions à cette troisième tranche sont ouvertes entre le 5 septembre 2022 et le 14 septembre 2022, la clôture des souscriptions peut se faire avant cette date comme elle peut être prorogée.

Art. 2 - La date de jouissance des intérêts est fixée à la date de règlement/livraison des titres, soit le deuxième jour ouvrable qui suit la date de clôture des souscriptions à la troisième tranche, à savoir le 16 septembre 2022.

Art. 3 - La souscription à la troisième tranche de l'Emprunt Obligataire National 2022 peut se faire selon le choix du souscripteur, dans les trois catégories suivantes :

- **Catégorie «A»** : D'une valeur nominale pour chaque titre de **10 dinars** et d'une durée de remboursement de cinq ans dont trois années de grâce, ainsi, le principal des titres sera amorti en deux tranches égales. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal fixe ou variable selon le choix du souscripteur et ce, comme suit :

- Taux d'intérêt fixe : **9,25%** l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

- Taux d'intérêt variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) plus **2,15%** brut l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts majorée de **215 points de base**. Les douze mois concernés vont du mois de septembre de l'année N-1 au mois d'août de l'année N.

La catégorie «A» est réservée aux souscriptions des personnes physiques.

- **Catégorie «B»** : D'une valeur nominale pour chaque titre de **100 dinars** et d'une durée de remboursement de sept ans dont deux années de grâce, ainsi, le principal des titres sera remboursé en cinq tranches égales. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal fixe ou variable selon le choix du souscripteur et ce, comme suit :

- Taux d'intérêt fixe : **9,35%** l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

- Taux d'intérêt variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) plus **2,20%** brut l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts majorée de **220 points de base**. Les douze mois concernés vont du mois de septembre de l'année N-1 au mois d'août de l'année N.

- **Catégorie «C»** : D'une valeur nominale pour chaque titre de **100 dinars** et d'une durée de remboursement de dix ans dont deux années de grâce, ainsi, le principal des titres sera amorti en huit tranches égales. Les intérêts sont payables annuellement à terme échu à un taux d'intérêt nominal fixe ou variable selon le choix du souscripteur et ce, comme suit :

- Taux d'intérêt fixe : **9,60%** l'an, calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis.

- Taux d'intérêt variable : Taux du Marché Monétaire (TMM publié par la BCT) plus **2,40%** brut l'an calculé sur la valeur nominale restant due de chaque obligation au début de chaque période au titre de laquelle les intérêts sont servis. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts majorée de **240 points de base**. Les douze mois concernés vont du mois de septembre de l'année N-1 au mois d'août de l'année N.

Art. 4 - La souscription à l'Emprunt Obligataire National et l'acquisition des titres peut se faire selon le choix du souscripteur parmi les trois catégories citées dans l'article 3 ci-dessus, sans l'exigence d'intérêts. Dans ce cas, le souscripteur s'engage dans le bulletin de souscription de ne pas accepter des intérêts ou de les revendiquer.

Art. 5 - La souscription aux trois catégories "A", "B" et "C" se fera au pair.

Art. 6 - La commission de placement va être allouée aux collecteurs des souscriptions parmi les banques et les intermédiaires en bourse, selon un principe de syndicat de placement et de prise ferme, comme suit :

- **1%** pour les membres du syndicat de placement ayant honoré leurs prises fermes d'un montant égal ou supérieur à 45 MD et ce à concurrence de leurs engagements.

- **0.8%** pour les membres du syndicat de placement ayant honoré leurs prises fermes d'un montant égal ou supérieur à 35 MD et ce à concurrence de leurs engagements.

- **0.3 %** pour les membres du syndicat de placement n'ayant pas honoré leurs prises fermes engagées.

- **0.5%** pour les non-adhérents au syndicat de placement, elle s'applique également aux membres du syndicat de placement sur les montants collectés dépassant les prises fermes sur lesquelles ils se sont engagés.

Art. 7 - Les souscriptions à la troisième tranche de l'Emprunt Obligataire National se feront selon le modèle de bulletin de souscription ci-joint.

Art. 8 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 23 août 2022.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Najla Bouden Romdhane

TROISIEME TRANCHE DE L'EMPRUNT NATIONAL 2022

Emis par appel public à l'épargne
Décret présidentiel n°2022-68 du 04 Février 2022

Catégorie	Valeur Nominale	Durée	Franchise	Remboursement	Taux ¹ d'intérêt Fixe	Taux ¹ d'intérêt Variable
A ²	10 DT	5 ans	3 ans	Constant à partir de la quatrième année	9,25%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,15%
B	100 DT	7 ans	2 ans	Constant à partir de la troisième année	9,35%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,20%
C	100 DT	10 ans	2 ans	Constant à partir de la troisième année	9,60%	Moyenne des TMM des douze derniers mois précédant la date de paiement des intérêts + 2,40%

BULLETIN DE SOUSCRIPTION N°

Je soussigné :

Nom et Prénom : Pièce d'Identité :

Adresse :

Agissant pour le compte de : Moi-même ☐ Mandant ☐

Identité du mandant :

Nom et Prénom ou Dénomination sociale :

RC / CIN :

Adresse :

Déclare (ons) souscrire : (cocher la case correspondante)

- ☐ Sous forme d'emprunt avec intérêt fixe
- ☐ Sous forme d'emprunt avec intérêt variable
- ☐ Sous forme d'emprunt sans intérêt (قرض حسن)
- Et je (nous) me (nous) engage (ons) de ne pas exiger les intérêts

Le nombre de :

- ☐ Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2022 Catégorie A »
- ☐ Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2022 Catégorie B »
- ☐ Obligations nominatives de l'emprunt obligataire « EMPRUNT NATIONAL 2022 Catégorie C »

Ces obligations seront déposées chez

En gestion libre ☐ En compte géré ☐

La date de jouissance des intérêts est fixée à la date de règlement/livraison des titres, soit le deuxième jour ouvrable qui suit la date de clôture des souscriptions à la troisième tranche.

Les obligations sont remboursables :

- A raison de 5 dinars par obligation à partir de la quatrième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie A.
- A raison de 20 dinars par obligation à partir de la troisième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie B.
- A raison de 12,5 dinars par obligation à partir de la troisième année, majoré des intérêts annuels échus, pour la catégorie C

Je (nous) reconnais (sons) avoir pris connaissance des conditions d'émission de la troisième tranche de l'Emprunt National 2022. Sur cette base, j'ai (nous avons) accepté de souscrire aux nombre et forme d'obligations ci-dessus indiqués.

En vertu de tout ce qui précède, je (nous) verse (ons) la somme de (en toutes lettres) représentant le montant des obligations souscrites.

- En espèces ()
- Par chèque () N° du tiré sur : Agence :
- Par virement () en date du effectué sur mon (notre) compte N° Ouvert à

L'organisme chargé de recueillir
les souscriptions
Signature et cachet

Fait en double exemplaires
dont un en ma possession
A le

« Lu et approuvé »
Signature

¹ Le قرض الحسن ne produit pas des intérêts.

² La catégorie A est réservée aux personnes physiques.

Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires sociales du 17 août 2022, fixant le montant du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 2021.

La ministre des finances et le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993 relatif au prix du travailleur exemplaire, notamment son article 3,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté de la Cheffe du Gouvernement du 16 mai 2022, portant attribution du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 2021 aux agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 16 mai 2022, portant attribution du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 2021 aux travailleurs salariés dans les secteurs privés et publics régis par le code du travail,

Vu l'avis de la commission nationale prévue à l'article 3 du décret relatif au prix du travailleur exemplaire susvisé.

Arrêtent :

Article premier - Le montant du prix du travailleur exemplaire au titre de l'année 2021 est fixé à 3000 dinars pour chacun des travailleurs bénéficiaires de ce prix en vertu des arrêtés susvisés.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 17 août 2022.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Le ministre des affaires sociales

Malek Zahi

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Najla Bouden Romdhane

Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires sociales du 17 août 2022, fixant le montant du prix du progrès social au titre de l'année 2021.

La ministre des finances et le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993, relatif au prix du progrès social, notamment son article 5,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 16 mai 2021, portant attribution du prix du progrès social au titre de l'année 2021,

Vu l'avis de la commission nationale prévue à l'article 3 du décret relatif au prix du progrès social susvisé.

Arrêtent :

Article premier - Le montant du prix du progrès social au titre de l'année 2021 est fixé à 10.000 dinars pour chacune des entreprises bénéficiaires de ce prix en vertu de l'arrêté susvisé.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 17 août 2022.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Le ministre des affaires sociales

Malek Zahi

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Najla Bouden Romdhane

Arrêté de la ministre des finances et du ministre des affaires sociales du 17 août 2022, fixant le montant du prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel au titre de l'année 2021.

La ministre des finances et le ministre des affaires sociales,

Vu la Constitution,

Vu le décret n° 2000-2895 du 12 décembre 2000, portant institution du prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel, notamment son article 6,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre des affaires sociales du 16 mai 2022, portant attribution du prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel au titre de l'année 2021,

Vu l'avis de la commission nationale prévue à l'article 3 du décret n° 93-1933 du 20 septembre 1993, relatif au prix du travailleur exemplaire et du décret n° 93-2016 du 27 septembre 1993, relatif au prix du progrès social.

Arrêtent :

Article premier - Le montant du prix des commissions consultatives d'entreprises et des délégations du personnel au titre de l'année 2021 est fixé à 10.000 dinars pour chacune des entreprises bénéficiaires de ce prix en vertu de l'arrêté susvisé.

Art. 2 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 17 août 2022.

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Le ministre des affaires sociales

Malek Zahi

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Najla Bouden Romdhane

**MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES
MINES ET DE L'ENERGIE**

Décret Présidentiel n° 2022-689 du 16 août 2022, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de l'Agence foncière industrielle, de deux parcelles de terrains non immatriculées sises à la délégation de Tataouine Nord du gouvernorat de Tataouine nécessaires à la réalisation de la deuxième tranche de la zone industrielle EL Khabta.

Le Président de la République,

Sur proposition de la ministre de l'industrie, des mines et de l'énergie,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu la loi n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l'aménagement des zones touristiques, industrielles et d'habitation,

Vu la loi n° 91-37 du 8 juin 1991 relative à la création de l'agence foncière industrielle, telle que modifiée et complétée par les textes subséquent dont le dernier en date la loi n° 2009-34 du 23 juin 2009,

Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l'industrie, tel que modifié et complété par le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du chef de gouvernement du 13 mars 2017 fixant les documents du dossier d'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'arrêté du chef de gouvernement du 13 mars 2017 fixant la composition de la commission des acquisitions au profit des projets publics et les procédures de son fonctionnement,

Vu le rapport de la commission d'acquisition au profit des projets publics de Tataouine,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Sont expropriées, pour cause d'utilité publique au profit de l'agence foncière industrielle deux parcelles de terrains non immatriculées sises à la délégation de Tataouine Nord du gouvernorat de Tataouine nécessaires à la réalisation de la deuxième tranche de la zone industrielle EL Khabta, entourées d'un liséré vert sur le plan annexé au présent décret Présidentiel et présentées au tableau suivant :

N° D'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	P1 du plan TPD n°88332 et	Non immatriculée	04ha 13a 70ca	terre collective relevant de la collectivité Ouled Abdallah et El Mkkeraa
2	P2 du plan TPD n°88332	Non immatriculée	02ha 14a 83ca	

Art. 2 - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les dites parcelles.

Art. 3 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 16 août 2022.

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret Présidentiel n° 2022-690 du 16 août 2022, portant expropriation pour cause d'utilité publique, des parcelles de terre sises à la délégation de Hajeb El Ayoun, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la réalisation du projet de l'autoroute de desserte des gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et ses annexes tranche Tunis-Jelma (tronçon gouvernorat de Kairouan de la délégation de Hajeb El Ayoun) (tronçon complémentaire).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la Constitution,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,

Vu la loi n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'avis du ministre de l'intérieur,

Vu l'avis de la ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu l'avis du Tribunal administratif.

Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :

Article premier - Seront expropriées pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat en vue d'être incorporées au domaine public routier pour être mises à la disposition du ministère de l'équipement et de l'habitat, des parcelles de terre sises à la délégation de Hajeb El Ayoun, gouvernorat de Kairouan, nécessaires à la réalisation du projet de l'autoroute de desserte des gouvernorats de Kairouan, Sidi Bouzid, Kasserine, Gafsa et ses annexes tranche Tunis-Jelma (tronçon gouvernorat de Kairouan de la délégation de Hajeb El Ayoun) (tronçon complémentaire de la parcelle n°787 à la parcelle n° 838 du plan de projet) entourées d'un liséré rouge sur les plans annexés au présent décret Présidentiel et présentées au tableau ci-après:

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	Nature de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	788 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°72575 Kairouan	immatriculé	3ha 25a72ca	38a17ca	Hédi ben Mohamed ben Ali Abbasi
2	789 conforme à la parcelle n°4 790 conforme à la parcelle n°6 du plan du titre foncier n°30281 Kairouan	immatriculé	6ha 23a17ca	78a08ca 04a02ca	Ahmed ben Mohamed ben Ali Abbasi
3	791 conforme à la parcelle n° 3 792 conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n°72574 Kairouan	immatriculé	6 ha 31 a 55 ca	16 a36 ca 60 a33 ca	Ismaïl ben Mohamed ben Ali Abbasi
4	793 conforme à la parcelle n°8 794 conforme à la parcelle n°9 du plan du titre foncier n°72571 Kairouan	immatriculé	7ha 57a 79 ca	34a 79ca 43a 65ca	1-Ridha ben Abbas ben Salah Abbasi 2- Henda bent Abbas ben Salah Abbasi 3- Abderrazek ben Abbas ben Salah Abbasi 4- Abbas ben Salah ben Ali Abbasi
5	800 conforme à la parcelle A du plan T P D n°93278 (partie de la parcelle n° 17 objet de la réquisition cadastrale n°51862)	réquisition cadastrale		07a 08ca	Abdelkader ben Abderrahman Abbasi et consorts

6	801 conforme à la parcelle n°2 du plan du titre foncier n°32242 Kairouan	immatriculé	15ha 00a 83ca	34a 55 ca	Omar ben Mohamed ben Ali Abbasi
7	806 conforme à la parcelle A du plan T P D n°93726 (partie de la parcelle n° 22 objet de la réquisition cadastrale n°51865)	réquisition cadastrale		50a 47ca	Hamed ben Ali Abbasi
8	808 conforme à la parcelle A du plan T P D n°93280 (partie de la parcelle n° 26 objet de la réquisition cadastrale n°51868)	réquisition cadastrale		59a 39 ca	Ali Houçine ben Nasser Abbasi et consorts
9	809 conforme à la parcelle n° 2 du plan du titre foncier n°72578 Kairouan	immatriculé	30 ha 91a25 ca	82a 54ca	Mohamed Sghaïer ben Saâd ben Omar Abbasi
10	810 bis conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°74527 Kairouan	immatriculé	01 ha 75a 32 ca	04a 67ca	Nazih ben Mizouni ben Mohamed Abbasi
11	811 bis conforme à la parcelle A du plan T P D n°93281 (partie de la parcelle n° 204 objet de la réquisition cadastrale n°51877) 812 bis conforme à la parcelle B du plan T P D n°93281 (partie de la parcelle n° 203 objet de la réquisition cadastrale n°51877)	réquisition cadastrale		41a 25ca 00a 16ca	1-Mouammar ben Mohamed ben Ahmed Abbasi 2- Nazih ben Haj Mizouni ben Mohamed ben Ali Abbasi

12	812 conforme à la parcelle A du plan T P D n°93282 (partie de la parcelle n° 38 objet de la réquisition cadastrale n°51966)	réquisition cadastrale		68a 09 ca	Mouammar ben Mohamed ben Ahmed Abbasi
13	816 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°74162 Kairouan	immatriculé	8ha 81a 60 ca	00a 14ca	Salem ben Ahmed ben Omar Abbasi
14	818 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°74160 Kairouan	immatriculé	8ha 78 a 95 ca	45a 42ca	Khalifa ben Ahmed ben Omar Abbasi
15	822 conforme à la parcelle n° 2 836 conforme à la parcelle n° 4 du plan du titre foncier n°73527 Kairouan	immatriculé	03ha 16 a 41 ca	1 ha 07a 92ca 26a 70 ca	1-Mohamed Taieb ben Abderrahman ben Omar Abbasi 2- Ali ben Abderrahman Abbasi 3- Sghaier ben Mohamed ben Sghaier Abbasi
16	823 conforme à la parcelle n°2 830 conforme à la parcelle n°3 du plan du titre foncier n°75053 Kairouan	immatriculé	8ha 39a 79 ca	26a 40 ca 01a 72 ca	Belgacem ben Ahmed ben Omar Abbasi

17	824 conforme à la parcelle n°2 831 conforme à la parcelle n°3 du plan du titre foncier n°73228 Kairouan	immatriculé	4 ha 60a 52ca	45a 19 ca 00a 29 ca	Ali ben Ahmed ben Omar Abbasi
18	825 conforme à la parcelle n°1 du plan du titre foncier n°74726 Kairouan	immatriculé	3 ha 77a 68 ca	00a 28 ca	1- Aïman ben Ali ben Salah Abbasi 2- Abdelkader ben Ali ben Salah Abbasi 3- Haïtham ben Ali ben Salah Abbasi 4- Yemna bent Ali ben Salah Abbasi 5- Rebah bent Salah ben Abdelhafidh Abbasi
19	826 conforme à la parcelle n°1 829 conforme à la parcelle n°3 du plan du titre foncier n°75176 Kairouan	immatriculé	0 ha 76a 60 ca	38a 68 ca 26a 05 ca	Mohamed ben Salah ben Abdelhafidh Abbasi
20	832 conforme à la parcelle A du plan T P D n°93289 (partie de la parcelle n° 131 objet de la réquisition cadastrale n°51931)	réquisition cadastrale		03a 91ca	Salah ben Abderrahman ben Omar Abbasi et consorts

Art. 2 - Seront également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever les parcelles mentionnées dans l'article premier du présent décret Présidentiel.

Art. 3 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 16 août 2022.

*Le Président de la
République*
Kaïs Saïed

Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre des finances du 17 août 2022, fixant le montant mensuel de la bourse de formation professionnelle dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les conditions et les modalités de son octroi.

Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre des finances,

Vu la Constitution,

Vu la loi n° 90-73 du 30 juillet 1990, portant création de l'Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, telle que modifiée par la loi n° 99-31 du 5 avril 1999,

Vu la loi n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle,

Vu la loi n° 2008-10 du 11 février 2008 relative à la formation professionnelle,

Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,

Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999 portant organisation administrative et financière de l'Agence de la vulgarisation et la formation agricoles, tel que complété par le décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001,

Vu le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999 portant création d'établissements publics de la formation professionnelle dans le secteur agricole, tel que complété par le décret n° 2001-2792 du 6 décembre 2001,

Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,

Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant organisation du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,

Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle des jeunes,

Vu le décret n° 2007-3071 du 27 novembre 2007, fixant les bourses de formation professionnelle et les conditions de leur octroi, et notamment ses articles 2 et 3,

Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,

Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26 septembre 2019, portant organisation du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant nomination de la Cheffe du Gouvernement,

Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant nomination des membres du Gouvernement,

Vu l'arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 29 avril 2022, fixant la liste des spécialités prioritaires concernées par la bourse de formation professionnelle dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Arrêtent :

Article premier - Le présent arrêté fixe le montant mensuel de la bourse de formation professionnelle, les conditions et les modalités de son octroi pour les apprenants qui suivent avec assiduité une formation initiale dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle, dans l'une des spécialités prioritaires indiquées sur la liste annexée à l'arrêté conjoint susvisé du 29 avril 2022, fixant la liste des spécialités prioritaires concernées par la bourse de formation professionnelle dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.

Art. 2 - Le montant mensuel de la bourse de formation professionnelle attribuée aux apprenants sus-indiqués à l'article premier du présent arrêté est fixé à soixante (60) dinars.

Art. 3 - Les bourses de formation professionnelle sont attribuées en vertu de décisions du directeur de l'établissement de la formation professionnelle agricole ou de la pêche. Les dépenses y afférentes sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au budget de l'établissement de formation concerné relevant de l'agence de la vulgarisation et de la formation agricoles.

L'établissement de formation concerné transmet aux services compétents du ministère de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, à la fin de chaque semestre, à travers l'Agence de la vulgarisation et la formation agricoles, un état nominatif des apprenants bénéficiaires de la bourse de formation professionnelle, ventilé par spécialités et par niveaux de formation.

Art. 4 - Les bourses ne sont attribuées qu'aux enfants des familles dont le revenu annuel brut de leurs parents ne dépasse pas dix mille (10000) dinars.

Art. 5 - Les bourses de formation professionnelle sont servies à la fin de chaque trimestre aux bénéficiaires par les établissements de formation dont ils relèvent.

Toute absence non justifiée à la formation entraîne une retenue du montant mensuel de la bourse correspondant à la durée de l'absence sur la base de 1/30 pour chaque jour d'absence.

Art. 6 - Le bénéfice de la bourse de la formation professionnelle peut être supprimé par décision du directeur de l'établissement de la formation professionnelle agricole ou de la pêche en cas d'absence non justifiée dépassant 15 jours ou en cas d'échec aux évaluations réalisées au cours de la formation, ainsi qu'en cas de non-respect ou de violation grave du règlement intérieur de l'établissement de formation. Cette décision est prise sur la base d'un rapport écrit de l'établissement de formation concerné.

Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République tunisienne.

Tunis, le 17 août 2022.

Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle

Nasreddine Nsibi

La ministre des finances

Sihem Boughdiri Nemsia

Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime

Mahmoud Elyes Hamza

Vu

La Cheffe du Gouvernement

Najla Bouden Romdhane

Par arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du 8 juillet 2022.

Conformément aux dispositions du décret gouvernemental n° 2019-856 du 26 septembre 2019 portant organisation du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi, les cadres dont les noms suivent sont chargés des emplois fonctionnels au ministère de l'emploi et de la formation professionnelle conformément aux indications du tableau suivant :

Prénom et nom	Grade	Emploi fonctionnel
Hajer Henda	Analyste	Chef de service des budgets prévisionnels et des contrats-objectifs à la direction générale de la coordination et de la tutelle
Leila Akrimi	Travailleur social principal	Chef de service au bureau des relations avec le citoyen

Par arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle du 26 août 2022.

Madame Raja Bargui, analyste en chef, est nommée dans le grade d'analyste général au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques au ministère de l'emploi et de la formation professionnelle

Instance supérieure indépendante pour les élections

Décision de l'Instance Supérieure Indépendante pour les élections n° 2022-17 du 1^{er} juillet 2022 fixant les règles, les procédures et les modalités de financement de la campagne référendaire.

Le Conseil de l'Instance Supérieure Indépendante pour les élections,

Vu la Constitution,

Vu la convention des Nations unies contre la corruption approuvée par la loi n° 2008-16 du 25 février 2008, notamment son article 7 alinéa 3,

Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance Supérieure Indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée,

Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui l'ont modifiée,

Vu la décision de l'Instance Supérieure Indépendante pour les élections n° 2022-14 du 13 juin 2022 fixant les conditions et les procédures de participation à la campagne référendaire.

Vu le décret-loi n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant organisation des partis politiques,

Vu le décret-loi n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant organisation des associations, notamment son article 4,

Et après délibérations,

Prend la décision dont la teneur suit:

Chapitre premier

Dispositions Générales

Article premier - La présente décision fixe les règles, les procédures et les modalités de financement de la campagne référendaire.

Art. 2 - Au sens de la présente décision, les termes suivants s'entendent comme suit:

- **L'Instance:** L'Instance Supérieure Indépendante pour les élections.

- **Les sections:** Les sections qui peuvent être créées par le Conseil de l'Instance en application de l'article 21 de la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'Instance Supérieure Indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs.

- **Les directions régionales:** Les structures relevant de l'organe exécutif de l'Instance supérieure indépendante pour les élections chargées de la mise en œuvre des missions confiées à l'Instance au sein du périmètre territorial qui leur est fixé conformément aux décisions du Conseil de l'Instance.

- **Le participant à la campagne référendaire:** La personne physique ou morale ayant déclaré sa participation conformément aux conditions et procédures prévues par la décision de l'Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-14.

- **La période de la campagne:** La période englobant la phase précampagne électorale, la campagne ainsi que la période de silence et s'étend jusqu'à la proclamation des résultats définitifs du référendum.

- **La campagne référendaire:** c'est l'ensemble des activités menées par les participants durant la période définie par la loi, en vue d'inviter les électeurs à adopter leurs positions à l'égard du projet de la nouvelle Constitution, et ce, par le biais des différents moyens et modalités légalement disponibles.

- **La période de silence:** La période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu'à la clôture du dernier bureau de vote dans la circonscription électorale.

- **Les moyens de participation à la campagne:** Les annonces, les réunions publiques, les manifestations, les cortèges, les rassemblements ainsi que toutes les actions publicitaires dans les différents médias audiovisuels, écrits et électroniques et tout autre moyen de participation à la campagne.

Les annonces consistent en des affiches, des tracts, des programmes et de l'annonce des dates des réunions.

- **La publicité politique:** Il s'agit de toute action publicitaire ou propagande à titre onéreux ou gratuit, usant les méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au public et visant à promouvoir une position en vue d'attirer les électeurs ou influencer leurs comportements et leurs choix, par le biais des médias audiovisuels ou écrits ou électroniques ou à travers des supports publicitaires fixes ou mobiles, installés sur les lieux ou moyens publics ou privés.

- **La neutralité:** C'est le traitement de l'ensemble des candidats avec objectivité et honnêteté, l'impartialité envers toute partie participante ou ne pas entraver la campagne d'un participant et éviter toute action susceptible d'influencer la volonté des électeurs.

- **Le financement en nature:** c'est l'ensemble des ressources non-numéraires destinées à la couverture des dépenses de la campagne, correspondant aux avantages et services dont le participant a bénéficié et qui ne peuvent être enregistrées parmi les opérations financières effectuées sur le compte bancaire unique.

- **Les dépenses électorales:** Il s'agit de l'ensemble des dépenses en numéraire et en nature contractées durant la période de la campagne par le participant ou pour son compte et qui ont été consommées ou versées afin de payer les frais de la campagne en vue d'avoir la confiance de l'électeur.

- **La dépense engagée:** La dépense qu'un participant s'engage à effectuer en vue de s'acquitter des frais de la campagne.

- **La dépense payée ou consommée:** la dépense en numéraire ou en nature, payée ou consommée par le participant ou pour son compte en vue d'honorer les frais de la campagne,

- **Le compte bancaire unique:** C'est le compte courant bancaire dédié à la campagne que chaque participant est tenu à ouvrir.

- **Le solde du compte:** Le solde restant au compte bancaire unique après avoir acquitté toutes les dépenses de la campagne et au terme du délai de clôture dudit compte.

- **Le compte financier:** Il se compose de l'ensemble des documents, des registres, des listes, de la comptabilité propre à chaque participant et la comptabilité consolidée, ainsi que les pièces justificatives mentionnées aux articles 83, 84 (nouveau) et 86 de la loi électorale.

- **Le mandataire financier:** La personne désignée par chaque participant afin de gérer le compte bancaire unique et les affaires financières et comptables de la campagne.

- **La cour des comptes:** C'est l'organe juridictionnel qui assure le contrôle de financement de la campagne.

Chapitre II

Les principes généraux régissant le financement de la campagne

Art. 3 - Le financement de la campagne référendaire est soumis aux principes fondamentaux prévus par la Constitution, les conventions internationales y afférents ratifiées par l'Etat tunisien ainsi que la loi électorale, les règlements relatifs au plafond des dépenses de la campagne, les procédures et les conditions prévues par la présente décision. Les autorités publiques concernées veillent à imposer le respect desdits principes.

Art. 4 - L'Instance œuvre en coordination avec les autorités juridictionnelles et administratives y afférentes pour garantir la transparence des ressources de financement de la campagne et des modalités de décaissement des fonds qui lui sont alloués.

Elle œuvre pour l'interdiction le financement de la campagne par des sources étrangères ou inconnues ou par des fonds illégalement acquis.

Art. 5 - L'Instance œuvre pour garantir l'égalité et l'égalité des chances entre tous les participants.

Art. 6 - Les autorités publiques garantissent la neutralité de l'administration et veillent à ce que les agents ou les moyens de pouvoir public ainsi que les ressources publiques ne soient pas utilisés dans la campagne des participants.

Chapitre III

Modalités et procédures de financement de la campagne

Art. 7 - La campagne est financée par des ressources provenant de l'autofinancement et du financement privé uniquement.

Le financement peut être en numéraire ou en nature.

La valeur de financement en nature est déposée dans le compte financier du participant dans les revenus et les dépenses. Sa valeur est estimée en se référant aux prix appliqués du marché au moment de la réception dudit financement et en tenant compte de la consommation conformément aux règles comptables en vigueur. Le financement en nature est comptabilisé dans le calcul du plafond des dépenses électorales.

Section 1 - L'autofinancement

Art. 8 - Est considéré autofinancement, tout financement de la campagne, en numéraire ou en nature, moyennant des ressources propres provenant du participant.

Art. 9 - L'autofinancement comprend les ressources émanant du participant qu'elles proviennent:

- Des salaires ou des revenus professionnels ou des fonds propres ou des épargnes ou autres,
- Des participations en nature,
- De prêts bancaires.

Section 2 - Le financement privé

Art. 10 - Est considéré financement privé, le financement de la campagne, en numéraire ou en nature, provenant uniquement des personnes physiques autres que les participants.

Une seule personne peut financer chaque participant dans la limite de trente (30) fois le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles conformément au régime de 48 heures.

Il est interdit, le financement privé provenant des personnes morales, toutes catégories confondues.

Section 3 - Le financement illégal

Art. 11 - Il est interdit de financer la campagne par des fonds dont la source est:

- étrangère,
- inconnue,
- d'une personne morale, publique ou privée dont l'activité est soit à caractère commercial ou visant la réalisation d'un intérêt à but non lucratif,
- d'une opération de blanchiment d'argent conformément à la législation en vigueur, ayant fait l'objet d'un jugement pénal irrévocable.

Tout financement de campagne déguisé est interdit.

Art. 12 - Est considéré financement déguisé, l'affectation illégale de ressources publiques ou privées pour promouvoir directement ou indirectement une position dans la campagne. Est considérée comme une des formes de financement déguisé :

- l'utilisation d'agents publics ou de moyens et ressources publics dans la campagne.

Art. 13 - Est considéré financement étranger, les fonds en numéraire ou en nature ou de propagande émanant de:

- Gouvernements étrangers,
- Personnes morales étrangères, publiques ou privées, quelque soit leurs activités même si elles ont des filiales en Tunisie,
- Personnes physiques étrangères, mêmes si elles sont résidentes en Tunisie ou si la source de leurs revenus est tunisienne conformément à la législation fiscale,
- Dons ou donations ou indemnités dont la source est considérée étrangère selon la législation fiscale et quelque soit la nationalité du bailleur de fonds,
- Financement des participants à l'intérieur de la Tunisie par des tunisiens à l'étranger.

N'est pas considéré financement étranger, le financement des participants à l'étranger par les tunisiens à l'étranger.

Chapitre IV

Procédures de financement de la campagne référendaire

Section 1 - L'ouverture du compte bancaire unique

Art. 14 - Chaque liste candidate ou candidat doit ouvrir un compte bancaire unique dans lequel sont versées toutes les ressources en numéraire réservées à la campagne, qu'elles soient de source propre ou privée ou publique et à partir duquel sont effectuées toutes les dépenses relatives à la campagne.

Art. 15 - L'Instance fixe en coordination avec la Banque centrale de Tunisie les procédures d'ouverture et de fermeture du compte unique.

Concernant les participants à l'étranger et en cas d'impossibilité d'ouverture d'un compte unique, l'Instance fixe les procédures et les modalités de détermination d'un compte unifié pour la campagne.

Art. 16 - Il est interdit d'ouvrir plus qu'un compte bancaire pour chaque participant. La Banque centrale prend toutes les mesures susceptibles d'imposer le respect de cette interdiction.

Art. 17 - Chaque participant remet à l'Instance l'identifiant du compte bancaire unique et l'identité du mandataire selon le formulaire établi par l'Instance à cet effet, et ce, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la publication de la présente décision.

Section 2 - Le mandataire financier

Art. 18 - Chaque participant désigne un mandataire pour gérer le compte financier de la campagne. Le mandataire est considéré comme l'unique interlocuteur de l'Instance pour tout ce qui concerne les affaires financières et comptables de la campagne. La personne physique participante à la campagne peut assurer les fonctions du mandataire financier pour sa campagne.

Art. 19 - Le mandataire est responsable de toutes les opérations d'encaissement et de décaissement effectuées par le participant. Il est tenu de s'assurer de ce qui suit:

- L'origine des ressources, en numéraire et en nature et sa légalité,
- Le non-dépassement du plafond de financement autorisé,
- Le caractère électoral et légitime de la dépense à payer,
- La présence des pièces justificatives originales et crédibles relatives à la dépense à payer.

Art. 20 - Le mandataire est notamment chargé des tâches suivantes:

- La tenue et la gestion du compte bancaire unique,
- La tenue du chéquier,
- La tenue du carnet de reçus des dons en numéraire,
- La tenue du carnet de reçus des dons en nature,
- La tenue d'une liste visée par l'Instance des activités, des manifestations et des rencontres effectuées,
- L'enregistrement de toutes les recettes et les dépenses dans un registre spécial, coté et paraphé sans discontinuité par l'Instance, selon la date de leur réalisation, sans blanc ni rature ni changement tout en mentionnant la référence de la pièce justificative,
- L'établissement d'une liste synthétique des recettes et des dépenses électorales,
- L'établissement et la tenue de la comptabilité de la campagne,
- L'établissement du compte financier conformément au modèle établi à cet effet et que chaque participant est tenu de le déposer dans les délais légaux, auprès du secrétariat permanent de la cour des comptes ou auprès du secrétariat de l'une de ses structures territorialement compétentes,
- La répartition des montants restants dans le compte bancaire unique et la liquidation des ressources en nature non-consommées,
- La fermeture du compte bancaire unique.

Art. 21 - Le mandataire procède à la restauration des montants restants dans le compte bancaire unique aux personnes physiques participantes au financement de la campagne selon le taux de participation de chacun d'entre eux.

Art. 22 - Le mandataire procède, selon les mêmes règles, à la liquidation des ressources en nature non-consommées.

Section 3 - Les procédures d'encaissement des recettes

Sous-section 1 - L'encaissement des ressources financières

Art. 23 - Les ressources financières provenant de l'autofinancement ou du financement privé, doivent dans tous les cas être versées dans le compte bancaire unique de la campagne à la date de leur encaissement.

Art. 24 - Chaque participant doit détenir un carnet de reçus à souches, pour recueillir les dons en numéraire. Ledit carnet doit être coté et paraphé par l'Instance mentionnant le nom complet du donateur, le numéro de sa carte d'identité nationale, la valeur du montant du don ainsi que la modalité de versement en liquide, par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire.

Lorsque le participant reçoit des fonds dans le cadre d'un autofinancement ou d'un financement privé, le mandataire procède à l'inscription de l'opération sur le registre réservé à cet effet, et lui délivre un reçu qu'il signe et détache du carnet des reçus.

Le mandataire verse les montants en espèce ou les chèques dans le compte bancaire unique de la campagne et transcrit l'opération sur le registre réservé à cet effet.

Le mandataire conserve les souches du carnet des reçus en vue de les déposer avec les justificatifs du compte financier.

Sous-section 2 - L'encaissement des ressources en nature

Art. 25 - Chaque participant doit détenir un carnet de reçus pour recueillir les dons en nature. Ledit carnet doit être coté et paraphé par l'Instance mentionnant le nom complet du donateur, le numéro de sa carte d'identité nationale, l'objet de la participation en nature ainsi qu'une estimation de sa valeur financière.

Art. 26 - Lorsque le participant reçoit des ressources en nature dans le cadre d'un autofinancement ou d'un financement privé, le mandataire procède à la détermination de leur valeur financière et à leur inscription sur le registre réservé à cet effet, tout en mentionnant la nature desdites ressources, le nom, le prénom et la qualité de la personne qui les a donné, ainsi que le numéro du reçu qu'il signe et détache du carnet des reçus à souches préalablement coté.

Section 4 - Les dépenses relatives à la campagne

Art. 27 - Les dépenses relatives à la campagne sont effectuées sur la base de pièces justificatives originales et fiables, conformément à la réglementation en vigueur.

Dans tous les cas, il faut apporter la preuve du décaissement effectif de toute dépense relative à la campagne.

Art. 28 - Le paiement des frais se fait par chèques ou par virements bancaires si la valeur est supérieure à cinq cents dinars pour chaque dépense. Lesdits frais ne peuvent être fractionnés pour ne pas dépasser la valeur citée.

Art. 29 - La dépense n'a le caractère électoral que si elle est engagée durant la période électorale et si elle a pour objectif de convaincre l'électeur à adopter la position du participant à l'égard du projet de la nouvelle Constitution.

Art. 30 - Est considérée illégale, toute dépense sous forme de don, donation, indemnité en numéraire ou en nature ou en propagande ou autres, dont l'objet est:

- une infraction, un délit ou un crime,
- l'achat des voix des électeurs,
- de procéder à une publicité politique sous réserve des dispositions de l'article 57 de la loi n° 2014-16,
- de procéder à une propagande illégale selon la législation électorale.

La dépense illégale est comptabilisée dans le plafond des dépenses électorales.

Art. 31 - Il est interdit à tout participant de dépasser le plafond des dépenses électorales conformément aux lois et règlements en vigueur.

Section 5 - La comptabilité de la campagne

Art. 32 - Chaque participant détient une comptabilité de la campagne dans laquelle sont transcrites toutes les opérations financières d'encaissement et de décaissement relatives à la campagne.

Art. 33 - Tous les participants doivent utiliser les modèles-types mis à leur disposition par l'Instance, qui sont:

- La déclaration-type concernant l'identifiant du compte bancaire unique et l'identité du mandataire,
- La liste-type des activités, des manifestations et des rencontres réalisées,
- Le registre-type des recettes en nature et en numéraire et des dépenses.

Ils doivent également utiliser le modèle-type du compte financier mis à leur disposition par la Cour des Comptes sur son site électronique.

Chapitre V

Le contrôle des dépenses de la campagne et de leurs modalités de financement

Art. 34 - l'Instance s'engage d'office ou à la demande de n'importe quelle partie, à contrôler le respect des règles et moyens de financement de la campagne par les participants. Elle œuvre en collaboration avec les différentes structures publiques pour imposer leur respect.

Art. 35 - L'Instance recrute des agents sur la base de la neutralité, l'indépendance et la compétence et les charge de constater et de relever les infractions. Lesdits agents prêtent devant le juge cantonal territorialement compétent le serment suivant: «Je jure par Dieu Le Tout Puissant d'accomplir mes fonctions avec dévouement et en toute neutralité et indépendance. Je m'engage à veiller à la garantie de l'intégrité de l'opération électorale».

Art. 36 - Les agents de contrôle assermentés sont chargés par l'Instance de constater les infractions aux règles de financement de la campagne. Ils ont qualité d'officiers de police judiciaire au sens des dispositions de l'alinéa 6 de l'article 10 du code des procédures pénales. Ils procèdent, dans les limites de leur compétence, à la rédaction des rapports et des procès-verbaux au cas où les participants ne respectent pas lesdites règles.

Art. 37 - Les agents de contrôle bénéficient de la protection juridique accordée à l'agent public au cours de l'exercice de ses fonctions. Ils ont le droit d'assister à toutes les activités organisées par les participants tout au long de la campagne.

Les agents de contrôle assermentés relevant de l'Instance sont assujettis aux obligations suivantes:

- Se conformer à la législation en vigueur notamment la loi électorale, le code de conduite y afférent, la réglementation régissant la campagne électorale, ses procédures et ses règles de financement, ainsi qu'aux mesures et instructions émanant de l'Instance,

- La neutralité et le respect du secret professionnel et de l'obligation de réserve,
- Le respect de l'intégrité de la vie privée des participants ainsi que leurs données personnelles,
- Le respect de l'intégrité physique, de l'honneur et de la dignité des participants,
- L'égalité entre les participants,
- Le suivi des cycles de formation organisés par l'Instance,
- Avoir une allure respectable et la bonne conduite avec l'ensemble des parties intervenantes dans le processus du référendum.

Art. 38 - Les agents de contrôle constatent les infractions et les consignent dans un procès-verbal accompagné de l'ensemble des documents et des justificatifs, qu'ils transmettent immédiatement aux sections territorialement compétentes. Il sera enregistré d'une façon cotée et sans discontinuité dans un registre spécial tenu par la section.

Les procès-verbaux établis par les agents de contrôle ont la force probante conformément aux dispositions de l'article 155 du code des procédures pénales et font foi en ce qui concerne l'exactitude des constats matériels qui y sont mentionnés.

Au sens de l'article 154 du code des procédures pénales et sauf preuve contraire, les aveux et les déclarations consignés dans les procès-verbaux sont considérés authentiques.

Le procès-verbal doit contenir obligatoirement les données suivantes:

- Date, heure et lieu du procès-verbal,
- Le nom du participant,
- Les membres du bureau de la réunion publique ou du défilé ou du cortège ou du rassemblement,
- Les constats effectués, les informations et les déclarations recueillies, et le cas échéant, les infractions,
- Les signatures des personnes dont leurs déclarations ont été recueillies ou la mention de leur refus de signer,
- L'identité, la qualité et les signatures des agents ayant établi le procès-verbal, ainsi que le sceau de la section concernée.

L'Instance peut, le cas échéant, procéder à des enquêtes et des investigations complémentaires.

Art. 39 - Les participants communiquent à l'Instance les documents et les données concernant les sources de leur financement et les dépenses qu'ils ont engagées ou payées ou consommées durant la campagne, et ce, dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de l'envoi de la demande.

Chapitre VI

Les sanctions

Section 1 - Les sanctions pécuniaires

Art. 40 - Conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 99 de la loi n° 2014-16, la cour des comptes inflige une sanction pécuniaire allant de cinq cents dinars à deux mille cinq cents dinars aux participants qui entravent délibérément ses travaux en lui communiquant avec retard les pièces requises pour la réalisation des contrôles qui lui sont dévolus.

Art. 41 - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 99 de la loi n° 2014-16, la cour des comptes peut infliger une sanction pécuniaire allant de mille dinars à cinq mille dinars aux participants qui contreviennent aux dispositions prévues aux articles 85 et 86 de la loi citée.

Art. 42 - Conformément aux dispositions de l'article 163 de la loi n° 2014-16 citée ci-dessus, s'il s'est avéré à la cour des comptes que le participant a obtenu un financement étranger pour sa campagne, elle décide de lui imposer de payer une amende allant dix fois à cinquante fois de la valeur du financement étranger.

Section 2 - Les sanctions pénales

Art. 43 - Conformément aux dispositions de l'article 161 de la loi n° 2014-16 citée ci-dessus, est passible d'une peine d'emprisonnement allant de six mois à trois ans et d'une amende d'un montant allant de mille à trois mille dinars, quiconque pris en flagrant délit en train de présenter des dons en numéraire ou en nature en vue d'influencer l'électeur ou a utilisé les mêmes moyens pour amener l'électeur à s'abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin.

Art. 44 - Conformément aux dispositions de l'article 166 de la loi n° 2014-16 citée ci-dessus, une peine complémentaire peut être infligée privant l'auteur de l'une des infractions électorales en vertu de laquelle une peine d'emprisonnement d'un an ou plus a été prononcée à son encontre, de son droit de vote pendant une période de deux ans au minimum et de six ans au maximum.

La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République tunisienne et au site électronique de l'Instance et s'applique immédiatement.

Tunis, le 1^{er} juillet 2022.

*Le Président de l'Instance Supérieure Indépendante pour
les Elections*

Farouk Bouasker

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 15 août 2022⁽¹⁾.

Procès-verbal des délibérations du conseil de l'Instance supérieure indépendante pour les élections du 16 août 2022⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Le texte est publié uniquement en langue arabe.